

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง กิมฮวย ภู่ รุ่งเรือง
นาย ถนัด อุด ม อานุภาพ สุข ๒ กับ
พวก

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 702

ป.วิ.พ. มาตรา 177

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 กับพวกให้ชำระเงินกู้ตามสัญญาจำนองจำเลยที่ 2 ให้การ และฟ้องแย้งว่า โจทก์ขายรถยนต์กับหุ้นให้จำเลยที่ 2 โดยให้จำเลยที่ 2 ผ่อนชำระ เงินครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เหลือโจทก์ให้จำเลยที่ 2 นำที่ดินมีชื่อของจำเลยที่ 1 มาจำนอง และให้ถือว่า จำเลยที่ 1 กู้และรับเงินจากโจทก์ แล้วจำเลยที่ 2 นำเงินดังกล่าวชำระ ราคารถที่เหลือแก่โจทก์ ต่อมาจำเลยที่ 2 ผ่อนชำระค่ารถครบถ้วน และจำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ยมาตลอด ขอให้บังคับโจทก์โอนทะเบียนรถและหุ้นให้จำเลยที่ 2 ดังนี้

หน้าที่จำเลยที่ 2 ซื้อรถยนต์กับหุ้นเป็นหนี้คนละส่วนมิได้เกี่ยวข้องกับหนี้จำนองที่ โจทก์ฟ้องเดิม ทั้งโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของจำเลยที่ 1 ซึ่ง ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ชำระหนี้จำนอง มิได้ฟ้องจำเลยที่ 2 เกี่ยวกับรถยนต์และหุ้นที่ จำเลยที่ 2 ซื้อเป็นส่วนตัวจากโจทก์ แม้จำเลยที่ 2 จะมีกรรมสิทธิ์รวมกับจำเลยที่ 1 ในที่ดินที่จำนองฟ้องแย้งที่ขอให้บังคับโจทก์โอนทะเบียนรถกับหุ้นก็หาได้ เกี่ยวข้องกับที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของจำเลยที่ 1 ให้ ชำระหนี้จำนองไม่ ฟ้องแย้งจำเลยที่ 2 จึงไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์และได้จำนองที่ดินเป็นประกันเงินกู้ดังกล่าว ต่อมาจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมนับแต่กู้เงินไปไม่เคยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์เลยโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาจำนองไปยังจำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นทายาทผู้รับมรดกแล้วขอให้จำเลยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยรวม 320,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปีในต้นเงินจำนวน 200,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งกับแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่าโจทก์ขายรถยนต์โดยสารจำนวน 1 คันพร้อมใบหุ้ในบริษัทขนส่งอีก 1 หุ้แก่จำเลยที่ 2 โดยให้จำเลยที่ 2 ผ่อนชำระเงินครึ่งหนึ่งเป็นรายเดือนส่วนราคารถที่เหลือโจทก์ให้จำเลยที่ 2 นำที่ดินพิพาทที่มีชื่อจำเลยที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์จำนองไว้กับโจทก์โดยให้ถือว่าจำเลยที่ 1 กู้และรับเงินจากโจทก์แล้วจำเลยที่ 2 นำเงินจำนวนดังกล่าวชำระราคารถที่เหลือแก่โจทก์ ต่อมาจำเลยที่ 2 ผ่อนชำระราคารถยนต์จนครบและจำเลยที่ 1 ส่งดอกเบี้ยแก่โจทก์ตลอดมาจำเลยที่ 2 แจ้งให้โจทก์โอนทะเบียนรถกับหุ้ให้ตามสัญญาโจทก์ไม่ยอมอ้างว่าชำระหนี้จำนองไม่ครบถ้วนจำเลยที่ 2 ได้ชำระเงินให้โจทก์ต่อมาและให้โจทก์ปฏิบัติตามสัญญาอีกโจทก์กลับมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยชำระหนี้จำนองขอให้บังคับโจทก์รับชำระหนี้ที่เหลืออีก 131,000 บาท และโอนทะเบียนรถยนต์พร้อมหุ้ให้จำเลยที่ 2 กับให้โจทก์จดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินให้จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่าฟ้องแย้งที่ให้โจทก์โอนรถยนต์และหุ้ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมโจทก์ไม่เคยตกลงให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชำระดอกเบี้ยจำนองพร้อมกับผ่อนชำระราคารถขอให้ยกฟ้องแย้ง

ในวันนัดชี้สองสถานศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 เนื่องจากจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมขณะฟ้องและไม่รับคำให้การของจำเลยที่ 1 ด้วยส่วนฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 เป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมจึงให้เพิกถอนคำสั่งรับฟ้องแย้งและสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 และไม่รับคำให้การแก้ฟ้องแย้งของโจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อแรกว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจำนองที่ดินตามที่โจทก์ฟ้องเพื่อประกันหนี้เงินจำนวน 200,000 บาท ที่จำเลยที่ 2 ซื้อรถยนต์แล้วขอให้จำเลยชำระต้นเงินและดอกเบี้ยรวม 320,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 12 ต่อปีในต้นเงินจำนวน 200,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งกับแก้ไขคำให้การและฟ้องแย้งว่าโจทก์ขายรถยนต์โดยสารจำนวน 1 คันพร้อมใบหุ้ในบริษัทขนส่งอีก 1 หุ้แก่จำเลยที่ 2 โดยให้จำเลยที่ 2 ผ่อนชำระเงินครึ่งหนึ่งเป็นรายเดือน ส่วนราคารถที่เหลือโจทก์ให้จำเลยที่ 2 นำที่ดินพิพาทที่มีชื่อจำเลยที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์จำนองไว้กับโจทก์โดยให้ถือว่าจำเลยที่ 1 กู้และรับเงินจากโจทก์แล้วจำเลยที่ 2 นำเงินจำนวนดังกล่าวชำระราคารถที่เหลือแก่โจทก์ต่อมาจำเลยที่ 2 ผ่อนชำระราคารถยนต์จนครบและจำเลยที่ 1 ส่งดอกเบี้ยแก่โจทก์ตลอดมาจำเลยที่ 2 แจ้งให้โจทก์โอนทะเบียนรถกับหุ้ให้ตามสัญญาโจทก์ไม่ยอมอ้างว่าชำระหนี้จำนองไม่ครบถ้วนจำเลยที่ 2 ได้ชำระเงินให้โจทก์ต่อมา และให้โจทก์ปฏิบัติตามสัญญาอีกโจทก์กลับมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยชำระ

หนี้จำนวนขอให้บังคับโจทก์รับชำระหนี้ที่เหลืออีก 131,000 บาท และโอนทะเบียนรถยนต์พร้อมหุ้นให้จำเลยที่ 2 กับให้โจทก์จดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินให้จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่าฟ้องแย้งที่ให้โจทก์โอนรถยนต์และหุ้นไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมโจทก์ไม่เคยตกลงให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชำระดอกเบี้ยจำนองพร้อมกับผ่อนชำระราคาารถขอให้ยกฟ้องแย้ง

ในวันนัดชี้สองสถานศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 เนื่องจากจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมขณะฟ้องและไม่รับคำให้การของจำเลยที่ 1 ด้วย ส่วนฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 เป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมจึงให้เพิกถอนคำสั่งรับฟ้องแย้งและสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 และไม่รับคำให้การแก้ฟ้องแย้งของโจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'จำเลยที่ 2 ฎีกาข้อแรกว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจำนองที่ดินตามที่โจทก์ฟ้องเพื่อประกันหนี้เงินจำนวน 200,000 บาท ที่จำเลยที่ 2 ซื้อรถยนต์โดยสารประจำทางและหุ้นในบริษัทชาวบางเลนขนส่ง จำกัด จากโจทก์ที่จำเลยที่ 2 ฟ้องแย้งให้โจทก์รับชำระหนี้จำนองจำนวนเงิน 131,000 บาทและโอนทะเบียนรถยนต์โดยสารประจำทางพร้อมหุ้นดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 จึงเป็นฟ้องแย้งที่เกี่ยวกับฟ้องเดิมนั้นเห็นว่าจำเลยที่ 2 หาได้ให้การและฟ้องแย้งว่าจำเลยที่ 1 จำนองที่ดินตามที่โจทก์ฟ้องเพื่อประกันหนี้เงินจำนวน 200,000 บาท ที่จำเลยที่ 2 ซื้อรถยนต์โดยสารประจำทางและหุ้นจากโจทก์ดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกาไม่หักแต่จำเลยที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งว่าจำเลยที่ 2 ซื้อรถยนต์โดยสารประจำทางพร้อมหุ้นจากโจทก์เป็นเงิน

400,000 บาท โดยโจทก์ให้จำเลยที่ 2 ผ่อนชำระราคาจำนวน 200,000 บาทแก่โจทก์กับโจทก์ให้จำเลยที่ 1 จำนองที่ดินตามฟ้องแก่โจทก์อีกเป็นเงิน 200,000 บาท โดยให้ถือว่าจำเลยที่ 1 กู้และรับเงินจำนวนดังกล่าวจากโจทก์แล้วจำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวนนั้นแก่โจทก์จำเลยที่ 2 ชำระราคารถยนต์โดยสารประจำทางและหุ้นดังกล่าวครบถ้วนแล้วส่วนหนี้จำนองตามที่โจทก์ฟ้องเป็นหนี้คนละส่วนกันโจทก์จึงต้องโอนทะเบียนรถยนต์โดยสารประจำทางและหุ้นดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 นอกจากจำเลยที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งดังกล่าวแล้วหนังสือสัญญาซื้อขายท้ายคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 ที่โจทก์และจำเลยที่ 2 ทำไว้ต่อกันก็มีข้อความว่าในวันทำสัญญาซื้อขายจำเลยที่ 2 ชำระราคาเป็นเงิน 200,000 บาทแล้วส่วนราคาที่ค้างชำระอีกเป็นเงิน 200,000 บาท จำเลยที่ 2 จะผ่อนชำระเป็นเงินเดือนละ 4,000 บาท ดังนี้ตามที่จำเลยที่ 2 ให้การและฟ้องแย้งจึงเห็นได้ว่าจำเลยที่ 2 เองก็ยอมรับว่าหนี้ที่จำเลยที่ 2 ซื้อรถยนต์โดยสารประจำทางและหุ้นตามที่จำเลยที่ 2 ฟ้องแย้งนั้นเป็นหนี้คนละส่วนมิได้เกี่ยวข้องกับหนี้จำนองที่โจทก์ฟ้องเดิมเนื่องการที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 อ้างว่าจำเลยที่ 1 กู้เงินและจำนองที่ดินไว้กับโจทก์แล้วจำเลยที่ 1 ไม่ชำระจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมโจทก์จึงฟ้องจำเลยที่ 2 ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของจำเลยที่ 1 ให้ชำระหนี้โจทก์มิได้ฟ้องจำเลยที่ 2 เกี่ยวกับรถยนต์โดยสารประจำทางและหุ้นที่จำเลยที่ 2 ซื้อเป็นส่วนตัวไปจากโจทก์แต่อย่างใดการที่จำเลยที่ 2 ฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์โอนทะเบียนรถยนต์โดยสารประจำทางและหุ้นให้จำเลยที่ 2 เป็นส่วนตัวตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่โจทก์และจำเลยที่ 2 ทำไว้ต่อกันจึงเป็นฟ้องแย้งที่ไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมส่วนข้อที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าที่ดินที่จำเลยที่ 1 จำนองไว้กับโจทก์เป็นที่ดินซึ่งจำเลยที่ 2 มีกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วยก็หนึ่งในฐานะที่จำเลยที่ 2 เป็นคู่สมรสของจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 2 ฟ้องแย้งจึงเกี่ยวกับฟ้องเดิมโดยตรงนั้นเห็นว่าแม้จะฟังข้อเท็จจริงดังจำเลยที่ 2 อ้างก็ตามการที่จำเลยที่ 2 มีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินที่จำเลยที่ 1 จำนองไว้กับโจทก์กับการที่จำเลยที่ 2 ฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์โอนทะเบียน

รถยนต์โดยสารประจำทางและหุ้นให้แก่จำเลยที่ 2 หาเกี่ยวข้องกับกรณีที่โจทก์ฟ้อง
จำเลยที่ 2 ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของจำเลยที่ 1 ให้ชำระหนี้จำนองไม่ฟ้องแย้งดัง
กล่าวจึงไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกา
ของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืนให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าทนายความในชั้นนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 1,000
บาท.

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>